PROYECTO DE DECRETO

Decreto de desclasificación y apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas, de seguridad e inteligencia del período 1976–1983

Releva de toda clasificación de seguridad la documentación de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales y de seguridad federales y de los organismos de inteligencia sobre el accionar represivo del período 1976–1983, extiende el Decreto 4/2010 y fija un cronograma de inventario, digitalización, traslado y consulta pública que concluye antes del 10/12/2028.

Propuesta 95: Nunca Más: siguen los juicios y la búsqueda de nietos
Cuándo: Fase I · año 1 (cronograma de apertura hasta el 10/12/2028)
Trámite: Decreto simple (art. 99 inc. 1 CN y art. 16 ter, último párrafo, de la Ley 25.520).

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, el Decreto N° 4 del 6 de enero de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el Estado argentino sostiene desde 1983 la política de Memoria, Verdad y Justicia, y que el acceso a los archivos producidos por el aparato represivo es indispensable para los juicios por crímenes de lesa humanidad, la búsqueda de personas apropiadas y la identificación de restos.

Que el Decreto N° 4/2010 relevó de clasificación la documentación de las Fuerzas Armadas vinculada al accionar represivo entre 1976 y 1983, con las exclusiones de sus artículos 2° y 3°, y que su ejecución resultó incompleta.

Que en marzo de 2025 el Poder Ejecutivo nacional anunció la desclasificación y el traslado al Archivo General de la Nación de documentación del ex organismo de inteligencia relativa a ese período, sin que esa decisión se publicara como norma en el Boletín Oficial, por lo que corresponde darle forma, completarla y verificar su cumplimiento.

Que el artículo 16 ter, último párrafo, de la Ley N° 25.520 faculta al Poder Ejecutivo nacional a ordenar por acto fundado la desclasificación de cualquier información.

Que la documentación de las fuerzas policiales y de seguridad federales y de los organismos de inteligencia del período debe recibir el mismo tratamiento que la de las Fuerzas Armadas, con un cronograma cierto y público.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y por el artículo 16 ter de la Ley N° 25.520.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Desclasificación. Relévase de toda clasificación de seguridad a la documentación, los registros, los soportes informáticos y el material audiovisual de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales y de seguridad federales y de los organismos de inteligencia del Estado nacional, producidos o recibidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, o en otros períodos cuando se relacionen con el accionar represivo de ese período.

ARTÍCULO 2°.- Extensión del Decreto N° 4/2010. Lo dispuesto en el Decreto N° 4/2010 se extiende a las fuerzas policiales y de seguridad federales y a los organismos de inteligencia. La exclusión del artículo 3° de ese decreto no alcanza a la documentación de inteligencia estratégica militar que se refiera a personas, organizaciones o hechos vinculados con el accionar represivo del período. Se mantienen las exclusiones del artículo 2° de ese decreto.

ARTÍCULO 3°.- Excepciones. Solo puede mantenerse reservada, por acto fundado del titular del organismo comunicado al área nacional de derechos humanos, la información cuya difusión ponga en riesgo cierto la defensa nacional en la actualidad, en forma individual y por documento. La reserva no es oponible a la Justicia ni al Ministerio Público.

ARTÍCULO 4°.- Inventario. Dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia del presente decreto, el ministerio del área de defensa, el ministerio del área de seguridad y el organismo nacional de inteligencia publican el inventario de los fondos documentales alcanzados, con su ubicación, volumen, soporte y estado de conservación, e informan la documentación ya entregada en cumplimiento del Decreto N° 4/2010 y de lo anunciado en marzo de 2025.

ARTÍCULO 5°.- Traslado y digitalización. Los organismos trasladan la documentación inventariada al archivo histórico nacional o al archivo especializado en memoria que designe el área nacional de derechos humanos, y la digitalizan, conforme a un cronograma que publican junto con el inventario. La totalidad de la documentación queda trasladada y disponible para consulta antes del 10 de diciembre de 2028. Mientras dure el traslado, rige la prohibición de destruir, expurgar o alterar esa documentación.

ARTÍCULO 6°.- Consulta. La documentación desclasificada es de consulta pública. Los datos sensibles de las víctimas, de sus familiares y de los testigos se resguardan conforme a la normativa de protección de datos personales, sin perjuicio del acceso pleno de la Justicia, del Ministerio Público, de las víctimas y sus familiares, de las querellas y de los organismos públicos de búsqueda e identificación de personas.

ARTÍCULO 7°.- Remisión a la Justicia. Cuando la documentación contenga elementos sobre posibles crímenes de lesa humanidad, el paradero de personas desaparecidas o la identidad de personas apropiadas, el organismo que la detecte la remite de inmediato al Ministerio Público Fiscal, a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad o al Banco Nacional de Datos Genéticos, según corresponda.

ARTÍCULO 8°.- Seguimiento. El área nacional de derechos humanos coordina la aplicación del presente decreto y publica cada seis (6) meses un informe de avance por organismo.

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento. Los gastos que demande el presente decreto se atienden con los créditos asignados a cada organismo en el presupuesto vigente.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.